

ตัวอย่างบันทึกเสนอเลขที่การฯ เพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ กองบริหารคดี โทร. ๔๓๑๓

ที่ ปป ๐๐๐๔/.....วันที่.....

เรื่อง.....คำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ  
เรื่อง ที่ .....

เรียน เลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ท. (ผ่านผู้อำนวยการกองบริหารคดี)

### ๑. เรื่องเดิม

(กอง/สำนัก) ได้มีหนังสือ ลับ ที่ .....เรื่อง รายงานผลการไต่สวนเบื้องต้น เรื่องที่ ..... เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท.

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ ..... เมื่อวันที่ ..... ระเบียบวาระที่ ..... เรื่อง รายงานผลการไต่สวนเบื้องต้น โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้รับไว้ไต่สวน โดยให้ดำเนินการไต่สวนเป็นองค์คณะ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๒ เมื่อวันที่ ..... ผู้รับผิดชอบงานคำสั่ง ได้รับมติการประชุมครั้งที่ ..... ฉบับลงนามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

### ๓. ข้อเสนอ

กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ กองบริหารคดี ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๑๐๑ วรรคสอง ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ประสานผู้รับผิดชอบสำนวน และได้รับแจ้งว่า (กอง/สำนัก) ขอเสนอพนักงาน ป.ป.ท. เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะพนักงานไต่สวน จำนวน ..... ราย ได้แก่ (ชื่อ.....สกุล) พนักงาน ป.ป.ท. และ (ชื่อ.....สกุล) พนักงาน ป.ป.ท./เจ้าของสำนวน ซึ่งกลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ กองบริหารคดี ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งโดยมีการวิเคราะห์สถานะผู้ถูกกล่าวหา อำนาจหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหา พฤติการณ์การกระทำความผิด ตรวจสอบวันเวลาเกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ และตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถูกกล่าวหา ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท./พนักงาน ป.ป.ท.

๔. ความเห็นผู้ตรวจ (เรื่องที่ .....

ได้ตรวจสอบร่างคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวนดังกล่าวถูกต้อง  
ครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ

๕. ความเห็นผู้อำนวยการกองบริหารคดี (เรื่องที่ .....

ได้ตรวจสอบร่างคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวนดังกล่าวถูกต้อง  
ครบถ้วน จึงเห็นควรพิจารณาลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

ผู้อำนวยการกองบริหารคดี

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.

“ตัวอย่างคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. กรณีแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน เรื่องที่รับจาก ป.ป.ช. ตามมาตรา ๖๒”



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ..... /.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ..... /..... เมื่อวันที่ .....  
ให้รับไว้ไต่สวนโดยแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน จำนวนคดีเรื่องที่ ..... กรณีกล่าวหา .....  
เลขประจำตัวประชาชน ..... ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่ง .....  
..... ผู้ถูกกล่าวหา ว่ากระทำการทุจริต  
ในภาครัฐ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาใช้อำนาจหน้าที่ ..... ตามวันและเวลา  
เกิดเหตุ (พฤติการณ์การกระทำความผิด และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง)  
..... เป็นเหตุให้ .....  
ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ..... ที่ .....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙  
และมาตรา ๒๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๕ วรรคสอง ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๑๐๑ ประกอบ  
มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ ..... /..... เมื่อวันที่ ..... มอบหมายให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  
ดำเนินการแทน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๖๒ จึงแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

#### ก. องค์ประกอบ

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ๑. .... | พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน |
| ๒. .... | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.          |
| ๓. .... | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.          |

#### ข. อำนาจหน้าที่

๑. แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ  
พยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการไต่สวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. เมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสำนวนไต่สวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและวินิจฉัยชี้มูล

๔. รับผิดชอบดำเนินการใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนวนการไต่สวน จนกว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสำนวนการไต่สวนดังกล่าวนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

อนึ่ง ในการดำเนินการไต่สวนของคณะพนักงานไต่สวน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการไต่สวน ให้คณะพนักงานไต่สวนรายงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม)

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

“ตัวอย่างคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. กรณีแต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวน เรื่องประพฤติมิชอบ”



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ...../.....

เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

ด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ..... /..... เมื่อวันที่ .....  
ให้รับไว้ไต่สวนโดยแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน สำนวนคดีเรื่องที่ ..... กรณีกล่าวหา  
..... เลขประจำตัวประชาชน ..... ขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่ง  
..... ผู้ถูกกล่าวหา ว่ากระทำการทุจริตใน  
ภาครัฐ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ ผู้ถูกกล่าวหาใช้อำนาจหน้าที่ .....  
ตามวันและเวลาเกิดเหตุ (พฤติการณ์การกระทำความผิด และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง)  
..... เป็นเหตุให้  
..... ได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ ..... ที่  
.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙  
และมาตรา ๒๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๑๐๑ จึงแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน  
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ก. องค์ประกอบ

- |         |                             |
|---------|-----------------------------|
| ๑. .... | พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน |
| ๒. .... | พนักงาน ป.ป.ท.              |
| ๓. .... | เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.          |

ข. อำนาจหน้าที่

๑. แสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ  
พยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการไต่สวนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. เมื่อดำเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้เสนอสำนวนไต่สวนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและวินิจฉัยชี้มูล

๔. รับผิดชอบดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนวนการไต่สวน จนกว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสำนวนการไต่สวนดังกล่าวนี้ ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด

๕. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

อนึ่ง ในการดำเนินการไต่สวนของคณะพนักงานไต่สวน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล เพื่อจงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายในระหว่างการไต่สวน ให้คณะพนักงานไต่สวนรายงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. โดยเร็ว เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม)

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

“ตัวอย่างคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. กรณีแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งองค์คณะพนักงานไต่สวน  
กรณีเพิ่มผู้ถูกกล่าวหา”



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ...../.....

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ที่ ...../..... ลงวันที่.....เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
กระทำการทุจริตในภาครัฐ กรณีกล่าวหา (ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา) ว่ากระทำ  
ความผิดฐาน (ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อ  
ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือประพฤติดมิชอบ) สำนวนคดีเรื่องที่.....

จากการไต่สวนของคณะพนักงานไต่สวน พบว่า มีผู้กระทำความผิดเพิ่มเติม ดังนั้น อาศัย  
อำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ วรรคแรก  
แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่  
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วยหลักเกณฑ์และ  
วิธีการการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๑๐๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ในภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่..... จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักงาน  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ที่...../..... ลงวันที่  
..... โดยมีอำนาจไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา ดังนี้

๑. ชื่อ - สกุล ผู้ถูกกล่าวหา, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ตำแหน่งขณะเกิดเหตุ, ลำดับ  
ของผู้ถูกกล่าวหา (เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่เท่าใด)
๒. ชื่อ - สกุล ผู้ถูกกล่าวหา, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ตำแหน่งขณะเกิดเหตุ, ลำดับ  
ของผู้ถูกกล่าวหา (เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่เท่าใด)

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม)

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ตัวอย่างคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ท. กรณีเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะพนักงาน ป.ป.ท.



คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่ ...../๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ลับ ที่ ...../.....ลงวันที่ ..... เรื่อง แต่งตั้งคณะพนักงานไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตในภาครัฐ กรณีกล่าวหา (ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา) ว่ากระทำการทุจริตในภาครัฐ ส่วนคดีเรื่องที่ ..... นั้น

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) (๕) (๖) มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๔ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๑๐๑ จึงให้แก้ไของค์ประกอบคณะพนักงานไต่สวน ดังนี้

๑. .... พนักงาน ป.ป.ท. เจ้าของสำนวน

ตำแหน่ง.....

๒. .... พนักงาน ป.ป.ท./เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.

ตำแหน่ง.....

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ (วันที่ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ลงนาม)

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ